

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5002104-77.2020.4.02.5110/RJ

AGRAVANTE: GILSON CORREA DA SILVA (RECORRENTE)

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RECORRIDO)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por GILSON CORREA DA SILVA (evento 159) contra decisão do Vice-Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 145) que inadmitiu o pedido de uniformização regional, por ser incabível incidente de uniformização de jurisprudência que verse sobre matéria processual.

A 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (eventos 104 e 125) conheceu e negou provimento ao recurso inominado da parte autora, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o INSS a revisar o benefício NB: 148.953.048-4, a fim de que seja computado, como especial, o período laboral de 09/05/1977 a 27/08/1977.

A parte autora, objetivando a contagem especial também do período de 09/04/2000 a 23/06/2008, interpôs pedido de uniformização regional (evento 137), para que seja reconhecida a divergência e fazer prevalecer o entendimento exposto no tema 298 da C. TNU, para reformar a decisão da 2ª Turma Recursal/SJRJ, para que *“seja oportunizada a produção de provas quando houver exposição a hidrocarbonetos, óleos e graxas, e determinar que os autos retornem e sejam realizadas perícia técnica ou de diligências na empresa, conforme determina o próprio Tema 298 da C. TNU.”*

O Vice-Gestor negou seguimento ao pedido regional de uniformização, tendo a parte autora interposto agravo, aduzindo que *“o recorrente não requer a análise de produção de prova, apenas busca-se a aplicação do TEMA 298 fixado pela própria TNU, pois, a turma recursal deixou-se olvidar quanto à sua aplicação”*.

É o relatório. Decido.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver divergência quanto à questão de direito material entre Turmas Recursais da 2ª Região, nos termos do art. 14 da Lei nº 10.259/2001 e art. 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da TRU).

Como antes relatado, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (eventos 104 e 125) conheceu e negou provimento ao recurso inominado da parte autora, conforme ementa do julgado adiante reproduzido:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO DE RMI. CONTROVÉRSIA SOBRE A ESPECIALIDADE DO PERÍODO LABORAL DE 09/04/2000 a 23/06/2008. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.”

Ab initio, deve ser destacado que a discussão acerca da necessidade de produção de prova evidencia matéria de cunho processual que não pode ser objeto de análise em sede de pedido de uniformização, nos termos dispostos na Súmula 43 da Turma Nacional de Uniformização- *“Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual”*.

Nesse sentido, confira-se o julgado daquele Colegiado:

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. TEMPO ESPECIAL. ATIVIDADE DE MOTORISTA DE CAMINHÃO. SUPOSTA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOVICOS. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECORRIDA E PARADIGMAS APONTADOS. ART. 14, V, C, DO RITNU. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS APRESENTADOS. QUESTÃO DE ORDEM Nº 22 DA TNU. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA PROCESSUAL. INCIDENTE NÃO CONHECIDO.(Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 0001033-29.2016.4.01.3806, PAULA EMÍLIA MOURA ARAGAO DE SOUSA BRASIL - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, 28/08/2023.)”

"DECISÃO: 1. Trata-se de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PUIL) formulado pela parte Autora, com fulcro no artigo 14, §2º, da Lei 10.259/2001, em face de acórdão prolatado pela 3ª Turma Recursal de Santa Catarina, que negou provimento ao recurso que houvera interposto, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento (...) 21. Por derradeiro, a alegação formulada no item 3.2 do PUIL - "Da imprescindibilidade da realização de Perícia Judicial" - equivale a alegação de cerceamento de defesa, cuja matéria é de natureza **processual**, de modo que também não se deve conhecer do pedido de uniformização neste ponto, **porque a questão afeta ao cabimento de produção de prova pericial é de direito processual** (Súmula 43 da TNU - Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual). 22. Portanto, seja porque o acórdão da Turma Recursal já está de acordo com o entendimento do STJ adotado em recurso repetitivo, seja porque demanda reexame da matéria fático-probatória ou, ainda, porque a insurgência versa sobre matéria **processual**, não há como prosseguir o PUIL. 23. Em consequência, não há que se falar em concessão de tutela de urgência. 24. Ante o exposto, nego seguimento ao PUIL apresentado pela parte Autora, nos termos do art. 8º, X e XII c/c art. 14, III, "a", e V, "d" e "e", todos do RITNU. 25. Transcorrido o prazo regulamentar, certifique-se e devolva-se à origem. (Processo número 50275769520194047200 - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) - Relator:DAVID WILSON DE ABREU PARDO - TNU - Data da publicação: 16/06/2021."

"DECISÃO: Trata-se de agravo interposto de decisão que inadmitiu o pedido de uniformização nacional suscitado na esperança de reformar acórdão no qual se discute direito a benefício previdenciário. Aponta a parte recorrente para a ocorrência de nulidade processual por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de requerimento de **produção de prova** testemunhal. Não obstante o esforço argumentativo trazido pelo interessado e seus advogados, não há como superar óbice legal ao processamento da espécie recursal manejada. A matéria objeto do incidente trazido é de natureza processual, o que é suficiente para impedir seu conhecimento. Veja que, de acordo com o art. 14, caput, da Lei n. 10.259/01, o incidente de uniformização de jurisprudência tem lugar para dirimir, exclusivamente, entendimentos divergentes relacionados ao direito material objeto da demanda. Leia-se, a propósito: Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei. É preciso ter em conta que, nos estreitos limites da função uniformizadora da jurisprudência do JEF, a TNU não pode avaliar o acerto ou desacerto da decisão tomada pelas instâncias ordinárias. Como visto, na forma da lei, sua atuação há de se restringir, necessariamente, à busca em manter uníssona a interpretação da lei federal, exclusivamente, sob o ponto de vista do direito material. **Aqui, resta incontroverso que a discussão trazida no bojo do recurso em exame é de natureza eminentemente processual. Com efeito, pretende-se a anulação do acórdão recorrido, ao argumento de que houve cerceamento de defesa decorrente da negativa de produção de prova testemunhal. Ocorre que o incidente de uniformização de jurisprudência não comporta discussão desse jaez. Nesse sentido, a Súmula n. 43/TNU "Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual".** Em relação ao mérito, verifico que, acerca do trabalho desenvolvido pelo aluno-aprendiz, a TNU, em seu Tema 216, firmou entendimento no sentido de que: Para fins previdenciários, o cômputo do tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz exige a comprovação de que, durante o período de aprendizado, houve simultaneamente: (i) retribuição consubstanciada em prestação pecuniária ou em auxílios materiais; (ii) à conta do Orçamento; (iii) a título de contraprestação por labor; (iv) na execução de bens e serviços destinados a terceiros. (alterada a redação da Súmula 18/TNU). No caso concreto, o acórdão recorrido afirma que não restou comprovado que a suposta retribuição indireta tenha sido em razão de serviço prestado. Logo, a pretensão de alterar as conclusões da origem implica vedada revisão de provas. É o que enuncia a Súmula n. 42/TNU: "Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato". Ante o exposto, conheço do agravo para inadmitir o pedido de uniformização, com fundamento no art. 15, V, do RITNU. Intimem-se. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 00015505320164036336 - TNU - **Relator: MINISTRO RICARDO VILLAS BOAS CUEVA - Data da publicação: 30/04/2021**".

Por tais razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de regional de uniformização de jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à Turma Recursal de origem.